TÉRMINOS Y CONDICIONES

GIFTPOINT es propietaria, mantiene y administra una plataforma web a la que se encuentran afiliados varios establecimientos que comercializan bienes y servicios, al por mayor y menor. Así mismo GIFTPOINT mantiene varios puntos de venta autorizados. Tanto en la plataforma web como en los puntos de venta autorizados, los usuarios de GIFTPOINT pueden adquirir tarjetas de regalos para ser canjeadas en los establecimientos afiliados.

Al adquirir y/o hacer uso de las tarjetas de regalo de GiftPoint, usted (en adelante, "El Cliente" o "El Beneficiario") acepta cumplir con los presentes Términos y Condiciones. Si no está de acuerdo con estos términos, no debe utilizar las tarjetas de regalo.

ADQUISICIÓN Y USO (GENERALIDADES)

1. Le corresponde al CLIENTE Y/O BENEFICIARIO seleccionar la(s) tarjetas de regalo a ser adquiridas en la plataforma web o en el punto de venta descritos. Es obligación del CLIENTE Y/O BENEFICIARIO revisar el detalle de compra y es además su responsabilidad de comprometerse al pago, a través de los medios indicados más adelante, una vez que se haya hecho clic en el botón “Pedir o Comprar”.
2. Le corresponde al COMPRADOR realizar el pago completo del valor de la o las tarjetas adquiridas.
3. Al adquirir y/o aceptar las tarjetas de regalo CLIENTE Y/O BENEFICIARIO acepta y autoriza expresamente que GIFTPOINT comparta sus datos personales y los de los beneficiarios finales de las tarjetas de regalos (con quienes mantiene acuerdos similares respecto del uso de sus datos personales) con terceros, con el fin exclusivo de usar y almacenar dichos datos para darle a conocer en el futuro información sobre mercancías y servicios que puedan ser de su interés. El CLIENTE se responsabiliza de cualquier reclamo que en lo posterior los BENEFICIARIOS finales del servicio puedan tener respecto del uso de sus datos personales, sin que nada se le pueda reclamar a GIFTPOINT o a los establecimientos afiliados al respecto.
4. Una vez que haya aceptado la giftcard, no podrá cancelarla ni podrá solicitar un reembolso.
5. EL CLIENTE Y/O BENEFICIARIO no podrá usar ninguno de los contenidos de la plataforma de GiftPoint para propósitos comerciales sin solicitar u obtener el permiso de GiftPoint.
6. EL CLIENTE Y/O BENEFICIARIO reconoce y acepta que el acceso a la plataforma de GiftPoint podrá ser suspendido temporalmente y sin previo aviso.
7. Al adquirir y al aceptar la giftcard, CLIENTE Y/O BENEFICIARIO declara y garantiza que no es menor de 18 años y que está en uso de sus derechos como ciudadanos para asumir la responsabilidad legal: civil y penal, para realizar una compra de productos.
8. Toda notificación es enviada por GiftPoint mediante correo electrónico; dependiendo del proveedor de correo electrónico, cualquier información enviada podrá llegar a la bandeja de “Correo No Deseado” por lo que EL CLIENTE Y/O BENEFICIARIO deberá revisar esa bandeja en caso de con recibir el correo de notificación,
9. EL CLIENTE Y/O BENEFICIARIO autoriza que GIFTPOINT recabe información técnica de su dispositivo móvil, como, por ejemplo, los datos de localización y ciertas características de rendimiento y datos sobre, el dispositivo, dirección IP, métodos de pago entre otros.
10. EL CLIENTE Y/O BENEFICIARIO acepta que las fotografías o material publicitario de los productos

o servicios comercializados en la plataforma son referenciales y pueden o no representar el tamaño, textura y características del producto final.

11. EL CLIENTE Y/O BENEFICIARIO acepta que GiftPoint no es responsable de ningún fallo en la ejecución o retraso en la ejecución de ninguna obligación por acontecimientos de fuerza mayor. Por Fuerza Mayor se entenderá cualquier acto, evento, omisión o accidente que se encuentre fuera del control del personal de los Establecimientos afiliados o de GiftPoint, control que incluye en particular (sin limitación) los siguientes: huelgas, motines, ataques terroristas, guerras, incendios, inundaciones, terremotos o cualquier otro desastre natural; fallos en las redes de comunicación y/o internet, disposiciones legales o legislación, regulación o restricciones gubernamentales.

12. Después de realizar su compra, cada establecimiento procesará su tarjeta de regalo en el tiempo y de conformidad a la política de cada establecimiento, por lo que cualquier retraso o falla en el proceso no será imputable a GIFTPOINT.

13. GiftPoint no tiene ningún control ni responsabilidad sobre el servicio o producto que oferta cada establecimiento ya que cada uno gestiona de forma independiente sus productos o servicios. GiftPoint no se hará cargo de ninguna responsabilidad o indemnización en caso de que CLIENTE Y/O BENEFICIARIO no esté conforme con el servicio o producto recibido, siendo esto responsabilidad total del establecimiento proveedor.

14. GIFTPOINT se compromete a que en caso de que CLIENTE Y/O BENEFICIARIO no quedara satisfecho con la calidad de los productos o de los servicios prestados por un establecimiento, a procesar un reclamo a través de su página web con el fin de que el establecimiento puede proceder, bajo la responsabilidad del establecimiento, a encontrar una solución.

COBERTURA

La cobertura está sujeta a la disponibilidad de la provisión de los productos o servicios por parte del establecimiento.

HORARIOS DE ATENCIÓN Y CONDICIONES ESPECÍFICAS

Los horarios de atención de los establecimientos varían de acuerdo a sus políticas de apertura y la provisión de los productos y servicios se rigen en base a los términos y condiciones de cada establecimiento.

PRECIO DEL SERVICIO

Los precios por el servicio de GiftPoint son los que se muestran en el cotizador de la plataforma, mismos que incluyen impuestos y pueden cambiar sin previo aviso. El cliente es quien paga por la(s) tarjeta(s). En caso de envíos de tarjetas físicas, al valor final de la tarjeta se le debe sumar el valor del envío del mismo al lugar de destino, el cual también podrá variar. En caso de identificar una situación anormal en lo que respecta a valores de envío, se debe notificar al correo support@giftpoint.io.

FORMAS DE PAGO

Las formas de pago varían de acuerdo al establecimiento y pueden ser: transferencia, con tarjeta de crédito (hasta $2000), con gift cards GiftPoint, o a través de la plataforma denominada Paymentez en Ecuador y Afinia para el resto de países. Por lo que, al usar pasarelas de pago, GiftPoint no almacena ningún tipo de información respecto de tarjetas de crédito u otros datos, los cuales el cliente o beneficiario final transmiten de manera informada a la plataforma de pago bajo sus propios términos y condiciones al efectuar el pago haciendo uso de dicho método.

TIEMPOS DE ENTREGA

El tiempo de entrega de una tarjeta digital será de hasta 4 días laborables desde la confirmación del pago con excepciones de hasta 7 días laborables, que se encuentran claramente detalladas en cada una de las gift cards con este tiempo de gestión. En el caso de que el CLIENTE requiera o solicite tarjetas físicas, dicho pedido debe ser expreso y por escrito al correo electrónico info@giftpoint.io por medio del cual se coordinará la entrega y se indicará el tiempo aproximado para la misma, dependiendo de la magnitud del pedido y otros factores.

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los precios de los productos y los servicios provistos por los establecimientos pueden cambiar sin previo aviso. Todos los precios ya incluyen IVA. Los establecimientos son los responsables sobre cambios en los precios de los productos o servicios provistos. El valor marcado en la tarjeta debe ser recibido por el establecimiento sin ningún descuento.
Todos los comentarios, consultas y solicitudes relativas a nuestra utilización de la información sobre usted serán bienvenidos y deberán remitirse a GiftPoint al correo electrónico support@giftpoint.io.

INFORMACIÓN SOBRE EL "GIFT MAPS"

El "Gift Maps" es una herramienta referencial que permite al cliente y/o Beneficiario identificar los comercios asociados a la tarjeta de regalo. Sin embargo, GiftPoint no garantiza que dicha información esté actualizada, por lo que no se hace responsable de cualquier inconveniente derivado de la desactualización de la misma.

CADUCIDAD DE LA TARJETA DE REGALO

Las tarjetas de regalo tienen una fecha de caducidad que será claramente indicada en la tarjeta. Una vez que la tarjeta de regalo haya caducado, no se aceptarán reclamaciones, solicitudes de reembolso ni extensiones de plazo.

CONDICIONES DE USO DE LA GIFT CARD

Al recibir la tarjeta de regalo, el Beneficiario acepta los términos y condiciones establecidos en ella, los cuales están disponibles para su consulta al momento de la entrega del código de activación respectivo.
No se aceptan cambios ni devoluciones una vez que el código de la tarjeta haya sido generado por parte de GiftPoint.
El Beneficiario es responsable de verificar que las tiendas o comercios asociados a la tarjeta de regalo acepten este método de pago y que la tarjeta se encuentre vigente. GiftPoint no se responsabiliza por cambios en la política de los comercios o por locales que no acepten la tarjeta de regalo.

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Al adquirir y/o utilizar las tarjetas de regalo de GiftPoint, el Cliente y el Beneficiario final aceptan todas las condiciones establecidas en este documento.

ELIMINAR DATOS Y CUENTAS

Ecuador:

Para eliminar sus datos de nuestra plataforma puede ingresar en la sección Mi Cuenta de nuestro sitio web ec.giftpoint.io o app móvil y presionar el botón «Eliminar Cuenta». Esta acción es irreversible.
Si no recuerda su contraseña puede utilizar el siguiente link según su país para recuperarla: Ecuador (https://ec.giftpoint.io/resetPassword). Si no puede recuperar su contraseña por favor comunicarse con support@giftpoint.io donde le ayudaremos a eliminar sus datos.
La única forma de eliminar sus datos es eliminando su cuenta.

Panamá
Para eliminar sus datos de nuestra plataforma puede ingresar en la sección Mi Cuenta de nuestro sitio web pa.giftpoint.io o app móvil y presionar el botón «Eliminar Cuenta». Esta acción es irreversible.
Si no recuerda su contraseña puede utilizar el siguiente link según su país para recuperarla: Panamá (https://pa.giftpoint.io/resetPassword). Si no puede recuperar su contraseña por favor comunicarse con support@giftpoint.io donde le ayudaremos a eliminar sus datos.
La única forma de eliminar sus datos es eliminando su cuenta.

Costa Rica
Para eliminar sus datos de nuestra plataforma puede ingresar en la sección Mi Cuenta de nuestro sitio web cr.giftpoint.io o app móvil y presionar el botón «Eliminar Cuenta». Esta acción es irreversible.
Si no recuerda su contraseña puede utilizar el siguiente link según su país para recuperarla: Costa Rica (https://cr.giftpoint.io/resetPassword). Si no puede recuperar su contraseña por favor comunicarse con support@giftpoint.io donde le ayudaremos a eliminar sus datos.
La única forma de eliminar sus datos es eliminando su cuenta.

República Dominicana:
Para eliminar sus datos de nuestra plataforma puede ingresar en la sección Mi Cuenta de nuestro sitio web do.giftpoint.io o app móvil y presionar el botón «Eliminar Cuenta». Esta acción es irreversible.
Si no recuerda su contraseña puede utilizar el siguiente link según su país para recuperarla: República Dominicana (https://do.giftpoint.io/resetPassword. Si no puede recuperar su contraseña por favor comunicarse con support@giftpoint.io donde le ayudaremos a eliminar sus datos.
La única forma de eliminar sus datos es eliminando su cuenta.

México
Para eliminar sus datos de nuestra plataforma puede ingresar en la sección Mi Cuenta de nuestro sitio web mx.giftpoint.io o app móvil y presionar el botón «Eliminar Cuenta». Esta acción es irreversible.
Si no recuerda su contraseña puede utilizar el siguiente link según su país para recuperarla: México (https://mx.giftpoint.io/resetPassword. Si no puede recuperar su contraseña por favor comunicarse con support@giftpoint.io donde le ayudaremos a eliminar sus datos.
La única forma de eliminar sus datos es eliminando su cuenta.

Colombia
Para eliminar sus datos de nuestra plataforma puede ingresar en la sección Mi Cuenta de nuestro sitio web co.giftpoint.io o app móvil y presionar el botón «Eliminar Cuenta». Esta acción es irreversible.
Si no recuerda su contraseña puede utilizar el siguiente link según su país para recuperarla: Colombia (https://co.giftpoint.io/resetPassword. Si no puede recuperar su contraseña por favor comunicarse con support@giftpoint.io donde le ayudaremos a eliminar sus datos.
La única forma de eliminar sus datos es eliminando su cuenta.

Guatemala
Para eliminar sus datos de nuestra plataforma puede ingresar en la sección Mi Cuenta de nuestro sitio web gt.giftpoint.io o app móvil y presionar el botón «Eliminar Cuenta». Esta acción es irreversible.
Si no recuerda su contraseña puede utilizar el siguiente link según su país para recuperarla: Colombia (https://gt.giftpoint.io/resetPassword. Si no puede recuperar su contraseña por favor comunicarse con support@giftpoint.io donde le ayudaremos a eliminar sus datos.
La única forma de eliminar sus datos es eliminando su cuenta.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La presente Política de Privacidad establece los términos en que GiftPoint usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar sus servicios ya sea a través del sitio web y/o directamente mediante el formulario de generación de contactos. GiftPoint está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado; así como la información de los beneficiarios finales para la correcta prestación del servicio, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo, esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios.

INFORMACIÓN QUE ES RECOGIDA

Recopilamos información personal de nuestros clientes y beneficiarios finales a través de varios medios, como la compra de tarjetas de regalo y la interacción con nuestros servicios. La información recopilada incluye, entre otros, los siguientes datos:

- **Datos de identificación personal:** nombre, apellidos, número de documento de identificación, dirección, correo electrónico, número de teléfono, etc.
- **Información de pago:** no recopilamos directamente datos relacionados con la transacción, como números de tarjeta de crédito o débito, información bancaria, etc. Los cuales son recogidos por la pasarela de pago que el cliente opte por usar.
- **Información de actividad:** detalles sobre el uso de nuestras tarjetas de regalo, como las transacciones realizadas, las ubicaciones donde se utiliza la tarjeta, etc.
- **Datos de navegación:** información recopilada mediante direcciones IP, y otros datos relacionados con su navegación en nuestro sitio web.

Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información específica para procesar algún pedido o realizar una entrega o facturación.

USO DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA

La recopilación y tratamiento de sus datos personales tiene las siguientes finalidades:

- **Proporcionar nuestros servicios:** gestionar la venta de tarjetas de regalo y entregarlas a los beneficiarios.
- **Mejorar nuestros servicios:** analizar el uso de nuestras plataformas para mejorar la experiencia del usuario, realizar encuestas de satisfacción y mejorar la oferta de productos.
- **Cumplir con obligaciones legales:** cumplir con la normativa fiscal, comercial y de protección de
datos personales vigente en Ecuador y Europa.
- **Envío de comunicaciones:** enviar notificaciones sobre transacciones, actualizaciones de productos, promociones y otros asuntos relacionados con nuestros servicios.

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso que aplique, contactarse con los clientes para la entrega del producto o resolver cualquier consulta; y mejorar nuestros productos y servicios. Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos y otra información publicitaria y/o informativa que consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento. Solo le enviaremos correos electrónicos si ha dado su consentimiento activo para ello. Esto requiere que ingrese su dirección de correo electrónico en primera instancia, a la que posteriormente le enviaremos un correo electrónico para que pueda confirmar el registro. De esta

forma, nos aseguramos de que usted mismo se haya suscrito, es decir, que haya dado su consentimiento en una clara acción afirmativa. Trataremos su información personal mientras esté suscrito. Dejaremos de enviarle esto al darse de baja. Si no le hemos enviado un correo informativo y/o publicitario durante un año, su consentimiento caducará debido a nuestra inacción.

COOKIES

Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para tener información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con ellas las webs pueden reconocerte individualmente y por tanto brindarte el mejor servicio personalizado de su web.
Nuestro sitio web NO emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su frecuencia.

ENLACES A TERCEROS

Este sitio web pudiera contener en laces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas.

CONFIRMACIÓN Y ENVÍO DE CÓDIGOS DE REGALO

El Cliente, al adquirir las tarjetas de regalo, acepta que los códigos entregados serán enviados únicamente al Beneficiario final, con el fin de garantizar que el uso de la tarjeta sea exclusivo para la persona indicada.
El Beneficiario final debe aceptar expresamente la Política de Privacidad y los Términos y Condiciones de GiftPoint antes de recibir el código de la tarjeta de regalo. En caso de que el Beneficiario no acepte los términos, no podrá utilizar la tarjeta de regalo.

BASE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador y el GDPR, el tratamiento de sus datos personales se basa en las siguientes bases legales:

- Consentimiento: Cuando se requiere su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos, como, por ejemplo, al aceptar esta política o cuando se activa la tarjeta de regalo con el código de activación
- Ejecución de un contrato: El tratamiento de los datos necesarios para la compra y entrega de tarjetas de regalo se basa en la ejecución de un contrato entre el cliente y GiftPoint.
- Cumplimiento de obligaciones legales: En algunos casos, es necesario procesar sus datos para cumplir con las obligaciones legales establecidas por la legislación ecuatoriana y europea.
- Intereses legítimos: En algunos casos, procesamos sus datos con base en nuestros intereses legítimos, como mejorar la seguridad de nuestros servicios o personalizar la experiencia del cliente.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El Cliente es responsable de garantizar que la tarjeta de regalo se entregue únicamente al Beneficiario final y de informarle sobre los términos de uso y políticas de privacidad.
El Beneficiario final es responsable de verificar que las condiciones de uso de la tarjeta de regalo, tales como la validez, las localidades donde puede utilizarse y las restricciones aplicables, sean las correctas antes de realizar una compra.

Cuando tenga preguntas sobre nuestro sitio web o desee obtener más información sobre nuestros servicios, puede contactarnos a través de correo electrónico (Support@giftpoint.io), o WhatsApp (+1 (202) 4105763)
Con estos medios, trataremos su información personal para entablar un diálogo con usted, por ejemplo, responder preguntas sobre nuestros servicios. Solo tratamos la información que nos proporciona en relación con nuestra comunicación.
Por lo general, trataremos la siguiente información general: nombre, correo electrónico y número de teléfono.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban, para poder prestar un servicio continuo y mejorar la experiencia del cliente; así como para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad.
Almacenamos facturas y documentos similares con fines contables, incluida la información personal general, como el nombre, la dirección y la descripción del servicio. Debemos guardar todos los documentos contables del cumplimiento de las leyes fiscales. Almacenamos esta información durante un período de 7 años por disposición expresa de la ley en la materia.
GiftPoint no se responsabiliza de los problemas derivados de un uso indebido o incorrecto de la tarjeta de regalo por parte del Beneficiario, ni de la falta de verificación de los datos proporcionados.

CONTROL DE SU INFORMACIÓN PERSONAL

En cualquier momento, limitar o restringir la recopilación y el uso de los datos personales que haya proporcionado a través de nuestro sitio web. Mediante la aceptación de los términos y condiciones, usted otorga su consentimiento expreso para que su información personal sea utilizada con fines de campañas de remarketing, en cumplimiento de las finalidades informadas y conforme a nuestra política de privacidad.
GiftPoint no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin su consentimiento, salvo en los siguientes casos:

- Proveedores de servicios: Podemos compartir sus datos con proveedores de servicios que nos ayuden a operar nuestro negocio, como empresas de procesamiento de pagos, proveedores de servicios de TI y otros servicios relacionados con el funcionamiento de nuestro sitio web y las tarjetas de regalo.
- Requerimientos legales: Podemos divulgar sus datos personales si así lo exige la ley, una orden judicial o una solicitud de autoridad competente.
- Transferencias internacionales: En el caso de que compartamos sus datos con proveedores fuera de Ecuador, nos aseguramos de que las transferencias se realicen de acuerdo con la legislación aplicable de protección de datos.

COMUNICACIÓN CON CLIENTES.

Cuando tenga preguntas sobre nuestro sitio web o desee obtener más información sobre nuestros servicios, puede contactarnos a través de: support@giftpoint.io
Si tiene preguntas sobre el tratamiento de sus datos, puede contactarnos a través de support@giftpoint.io
GiftPoint garantiza que los datos personales recolectados serán tratados con la más estricta confidencialidad, y no serán compartidos con terceros sin el consentimiento expreso del Beneficiario, salvo en situaciones previstas por la ley o en casos excepcionales relacionados con el servicio brindado.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Somos responsables del tratamiento ya que tratamos los datos personales de nuestros clientes y socios. A continuación, encontrará nuestra información de contacto
Responsable: José Andrés Donoso Ordoñez – Gerente General
Correo de contacto: support@giftpoint.io
Si tiene preguntas sobre el tratamiento de sus datos, puede contactarnos a través de support@giftpoint.io
Por lo general, trataremos la siguiente información general: nombre, correo electrónico y número de teléfono.
Conservaremos sus datos personales solo durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades para las que fueron recopilados y de acuerdo con la normativa aplicable. En algunos casos, los datos podrán ser conservados por un período más largo para cumplir con obligaciones legales, resolver disputas o mejorar continuamente la prestación del servicio.

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

Por la naturaleza propia del servicio, cooperamos con socios comerciales y proveedores, para la emisión y efectivización de las tarjetas de regalo al beneficiario final; los cuales pueden ser procesadores de datos. Los proveedores externos pueden, por ejemplo, proporcionar software utilizado para organizar nuestro trabajo, servicios, consultoría, alojamiento de TI o marketing.
Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que su información personal se procese correctamente. Por eso exigimos mucho a nuestros socios. Nuestros socios deben garantizar que su información personal esté protegida.
Celebramos acuerdos con los encargados del tratamiento de datos que manejan información personal en nuestro nombre para aumentar la seguridad de su información personal.

ELABORACIÓN DE PERFILES Y DECISIONES AUTOMATIZADAS

No elaboramos perfiles ni tomamos decisiones automatizadas.

TRANSFERENCIAS A OTROS PAÍSES

Utilizamos principalmente encargados del tratamiento en Ecuador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y México, específicamente para temas de facturación. En este sentido, la Giftpoint podrá comunicar o transferir la información con fines de almacenamiento en bases de datos con sus servidores ubicados en el Ecuador o en el extranjero.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Mantenemos el tratamiento de datos personales seguro al garantizar las medidas técnicas y organizativas necesarias. Nuestra plataforma de comercio electrónico implementa múltiples protocolos de seguridad para prevenir el fraude y el acceso no autorizado: 1. HTTPS con cifrado TLS: Todos los datos transmitidos entre los clientes y nuestra plataforma se cifran mediante HTTPS con TLS para garantizar la confidencialidad e integridad. 2. Firewall de aplicaciones web (WAF) de Cloudflare: Utilizamos el WAF de Cloudflare para protegernos contra amenazas web comunes, como la inyección SQL, el scripting entre sitios (XSS) y los ataques de denegación de servicio. 3. Control de acceso basado en roles (RBAC): El acceso a las funciones administrativas y confidenciales del sistema se restringe mediante controles de acceso basados en roles, lo que garantiza que los usuarios solo puedan acceder a lo relevante para sus roles. 4. Autenticación de dos factores (2FA): La 2FA se aplica durante el registro del usuario para reforzar la verificación de identidad de la cuenta y evitar registros automatizados. 5. Gestión de sesiones y acceso: Implementamos un manejo seguro de sesiones y restringimos el acceso a funciones críticas según los permisos del usuario y la

validación de la sesión. 6. Monitoreo y Registro: La plataforma se monitorea continuamente para detectar anomalías y se conservan registros de acceso para detectar actividades sospechosas y facilitar el análisis forense. 7. Protección contra Bots y Limitación de Tasa: Utilizamos la protección contra bots y la limitación de tasa de Cloudflare para mitigar ataques automatizados y el abuso de los servicios. 8. Procesamiento Seguro de Pagos: Todas las transacciones de pago se gestionan a través de pasarelas que cumplen con PCI-DSS. No almacenamos datos de tarjetas de crédito en nuestros servidores.

Una de nuestras medidas más importantes es mantener a nuestros empleados actualizados sobre la LOPDP y la seguridad informática mediante una formación continua de concienciación sobre la seguridad, y la revisión de nuestros procedimientos de protección de datos personales con los empleados.

Sin embargo, ninguna transmisión de datos a través de Internet o almacenamiento electrónico es completamente segura. Aunque trabajamos arduamente para proteger sus datos, no podemos garantizar una seguridad absoluta.

DERECHOS DE LOS USUARIOS

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador y el GDPR, usted tiene los siguientes derechos sobre sus datos personales:

- **Derecho de acceso:** Puede solicitar acceso a sus datos personales que tenemos en nuestra posesión.
- **Derecho de rectificación:** Puede solicitar la corrección de cualquier dato personal incorrecto o incompleto.
- **Derecho de supresión:** Puede solicitar la eliminación de sus datos personales siempre que dichos datos personales ya no sean necesarios para las finalidades de uso.
- **Derecho de limitación del tratamiento:** Puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos en determinadas situaciones.
- **Derecho de portabilidad:** Puede solicitar una copia de sus datos personales en un formato estructurado y de uso común.
- **Derecho de oposición:** Puede oponerse al tratamiento de sus datos personales en las siguientes situaciones

o Cuando no se afecten derechos y libertades fundamentales de terceros, la ley se lo permita y no se trate de información pública, de interés público o cuyo tratamiento está ordenado por la ley.

o Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa; el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles; en cuyo caso los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines.

o Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento como consecuencia de la concurrencia de un interés legítimo, previsto en el artículo 7 de la LOPDP, y se justifique en una situación concreta personal del titular, siempre que una ley no disponga lo contrario.

Para ejercer cualquiera de estos derechos o actualizar su información, puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico support@giftpoint.io.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Estos Términos y Condiciones se regirán por las leyes de la República del Ecuador, en cuanto a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y la normativa europea sobre protección de datos (GDPR), en cuanto sea aplicable.

Respecto de toda controversia o diferencia que surja de, relativa a, o que tenga relación con el contenido de este documento, y en caso de no existir un acuerdo entre las partes, éstas se

someterán la controversia a arbitraje en derecho, a ser resuelto por un tribunal arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción del Azuay.
El arbitraje estará sujeto a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de Producción del Azuay y a las siguientes normas: a) El tribunal estará integrado por un único árbitro designado conforme el Reglamento del Centro; b) El tribunal decidirá en derecho. c) El arbitraje será administrado por el Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de Producción del Azuay. d) Las partes renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo arbitral, mismo que será definitivo por lo que las partes se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral. e) Para la ejecución de medidas cautelares, el tribunal arbitral está facultado para solicitar a los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos su cumplimiento sin que sea necesario el recurrir a juez ordinario alguno; f) El procedimiento será confidencial. g) La parte que resulte vencida correrá con los costos del arbitraje. h) El Tribunal Arbitral tendrá un plazo de noventa (90) días, contados a partir de la audiencia de sustanciación, para dictar el laudo que corresponda. i) La sede del arbitraje será la ciudad de Cuenca, Ecuador. j) El idioma del arbitraje será el castellano.

MODIFICACIONES

GiftPoint se reserva el derecho de modificar su Política de Privacidad y sus Términos y Condiciones en cualquier momento, sin previo aviso. Las modificaciones entrarán en vigor desde su publicación en este sitio web, y se considerará que el Cliente y el Beneficiario aceptan los nuevos términos al continuar utilizando las tarjetas de regalo después de dicha publicación. Por lo que tanto el Cliente como el Beneficiario final deberán revisar los mismos con periodicidad.

ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Al adquirir y/o utilizar las tarjetas de regalo de GiftPoint, el Cliente y el Beneficiario final aceptan todas las condiciones establecidas en este documento.

La política ha sido actualizada el 11 de julio del 2025.